

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 임원에 대한 문책규정 마련 필요

관계부서 : ○○○팀

내 용

1. 업무 개요

○○○팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, 상훈징계 업무를 담당하고 있다.

2023년 공사에 대한 국정감사 결과에 따르면, 전(前)부사장 A의 비위행위에 대한 비판과 당해 사실관계 확인 및 조치 요구가 다수 있었고, 이에 따른 후속조치의 하나로 감사실은 “2023년 국정감사 후속조치 특정감사”를 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

<자체감사 통합매뉴얼>(감사원)에 따르면, 공무원의 경우 「국가공무원법」 등에 따른 종류가 경력직(일반직, 특정직), 특수경력직(정무직, 별정직)인데 그 중 ‘정무직’은 징계 규정을 적용받지 않는다고 하면서, 공공기관의 임원도 대부분 징계 규정을 적용받지 않는다고 되어 있고, 징계요구 시 유의할 사항으로 징계하고자 하는 사람이 징계규정을 적용받는지 여부를 살펴야 한다고 하면서 징계규정이 적용되지 않는 정무직 공무원이나 공공기관의 임원에게는 「공공감사에 관한 법률」 제23조의 규정에 따라 “통보(인사자료)”를 할 수 있다고 되어 있다.

「감사원법」 역시 제32조 제9항에서 감사원은 법령 또는 소속 단체 등이 정한 문책에 관한 규정의 적용을 받지 아니하는 단체 등의 임원이나 직원의 비위가 뚜렷하다고 인정하면 그 임용권자 또는 임용제청권자에게 해임을 요구할 수 있다고 되어 있어 통상 임원이 각 공공기관의 징계에 관한 규정의 적용 대상이 되지 않는다고 보고 그에 대비한 조항을 두고 있다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(기획재정부) 제44조의2 제1항에 따르면 공기업·준정부기관의 장은 임원의 법령 위반, 직무태만, 금품비위, 성범죄, 채용비위, 음주운전 등에 대한 징계 규정을 마련하고 소속 임원에 대해 복무 관리를 하여야 한다고 되어 있고, 제2항에 따르면 제1항의 징계 규정에는 해임된 임원의 퇴직금을 감액하는 내용을 포함해야 한다고 되어 있다.¹⁾

또한 2023년 국정감사 과정에서 P 의원은 ↑↑부 소관 기관 대부분이 공공기관장이나 임원에 대한 별도의 징계 기준과 규정이 따로 없어 징계를 해야 할 일이 벌어져도 근거가 없어 처벌할 수 없다는 문제를 제기하기도 하였다.

따라서 공사는 임원의 법령 위반, 직무태만, 금품비위, 성범죄, 채용비위, 음주운전 등에 대한 징계 규정을 마련하여 임원의 비위가 적발되었음에도 적절한 징계를 할 수 없는 상황이 발생하지 않도록 할 필요가 있다.

1) 해당 조항은 2022. 10. 17. 신설되었음. 공사의 경우 제2항에 따른 해임 임원의 퇴직금 감액 근거는 2022. 11. 30. 「임원보수규정」 개정을 통해 이미 반영되었음

3. 감사결과 확인된 문제점

감사과정에서 현재 공사에서 임원에 대한 문책이 가능한 경우를 파악해 본 결과, 임원이 비위에 따른 징계 등 불이익을 받을 수 있는 경우에 대한 규정은 「안전사고에 관한 임원 문책 규정」 및 「임원직무청렴계약규정」이 있다.

「안전사고에 관한 임원 문책 규정」 제5조에 따르면 문책의 종류로는 해임, 연임제한, 업무배제, 기본연봉 감액, 경고, 주의가 있는데, 제4조는 그 사유를 「산업안전보건법」 제2조 제2호에 따른 중대재해, 「산업안전보건법」 제44조에 따른 중대 산업사고, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 근로자와 국민의 안전에 중대한 위해를 발생시킨 산업재해 또는 사고에 한정하고 있다.²⁾

또 「임원직무청렴계약규정」은 제9조에서 제재의 종류로 포상취소, 성과급 지급중지, 해임건의를 정의하고 있는데, 그러한 제재가 가해지기 위해서는 임원이 제3조에 따른 직무청렴의무 상 금지되는 행위³⁾를 하여 형사상 벌금형 이상의 형이 확정되고 이를 공사에 즉시 신고하여야 하고, 신고가 있을 경우 이사회를 통해 직무청렴의무 위반여부, 제재수준 등을 심의·의결하도록 하고 있다.

이와 같이 현재 공사의 임원에 대한 문책 규정들은 그 사유가 대단히 한정적이거나, 절차 상 형사 유죄판결의 확정을 요구하고 있어 사유와 절차에 한정이 없는 범용적인 임원 문책에 관한 규정은 사실상 없는 형편이다.

2) 제4조 제2항에서 제1항에 따른 책임자가 상임이사가 아닌 1급 본부장인 경우 공사 「징계규정」에 따른다고 하고 있어 상임이사는 징계규정의 적용을 받지 않음을 시사함

3) 1. 직무관련자로부터 뇌물 등을 수수, 요구, 약속하는 행위
2. 직위, 비밀 등을 이용하여 이권개입, 알선, 청탁 등을 수수, 요구, 약속하는 행위
3. 이권개입, 알선, 청탁 등을 수수, 요구, 약속하고서 직무관련자로부터 뇌물 등을 요구하는 행위
4. 직위를 남용하여 직무관련자의 권리행사를 방해하는 행위
5. 직무상 비밀을 누설하는 행위
6. 기타 부패방지, 직무청렴, 품위유지 및 공사 사업 수행 등과 관련하여 금지되는 행위

이번 “2023년 국정감사 후속조치 특정감사”는 퇴직한 A의 행위를 중심으로 국회 및 주무부처의 요구에 따라 시행한 감사이고, 따라서 A가 퇴직하지 않았다면 임원인 부사장을 대상으로 하여 문책을 요구하는 것이 필요한 상황도 발생 가능했으며, 꼭 이번 감사나 A에 한정하지 않더라도 각종 내부감사 과정에서 임원에게 직접적인 책임이 있어 문책을 요구해야 할 상황이 발생할 가능성은 여전히 존재한다.

따라서 공사는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제44조의2 제1항에 위배되는 상태를 해소하고, 고위직의 행위에 대해 그에 상응하는 책임을 물을 수 있도록 하기 위하여 임원의 문책 사유, 절차 등을 정하는 별도의 임원 문책에 관한 규정을 제정하는 등 임원의 문책이 가능하도록 관련 규정을 정비할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○팀은 감사결과에 이의가 없다고 답변하면서, 임원의 문책이 가능하도록 관련 규정을 정비하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 향후 공사 고위직의 행위에 대해 그에 상응하는 책임을 물을 수 있도록 하기 위하여 임원의 문책 사유, 처리 절차 등을 정하는 별도의 임원 문책에 관한 규정을 제정하는 등 관련 규정을 정비하시기 바랍니다.(통보)